

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3548/2539

นาย จำนงค์ มรกต
นาย เกลื่อน เกื้อบุตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.อ. มาตรา 358, มาตรา 362

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 40, มาตรา 46

พยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์และตามพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยที่1นำสืบมายังโต้เถียงสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทกันอยู่ การที่จำเลยที่1เข้าไปไถปรับที่ดินก็ด้วยเชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิที่จะเข้าไปทำได้จำเลยที่1จึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกเมื่อจำเลยที่1ไม่มีเจตนาบุกรุกที่ดินพิพาทจำเลยที่1จึงไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งคั่นนาและต้นหว้าที่อยู่ในที่ดินพิพาทด้วย เมื่อในคดีอาญาฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่1ทำให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหายในการพิพาทคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46แม้คดีส่วนแพ่งคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40ก็ตามแต่เมื่อการพิพาทคดีส่วนแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าวซึ่งเป็นข้อกฎหมายจึงต้องฟังว่าจำเลยที่1มิได้ทำละเมิดอันจะต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 370 และเลขที่ 371 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 เวลา กลางวัน จำเลยทั้งสามได้บุกรุกโดยนำรถแทรกเตอร์เข้ามาไถดินที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลงทางด้านทิศตะวันออกซึ่งอยู่ติดต่อกัน ส่วนที่บุกรุกกว้างประมาณ 2 วายาวประมาณ 2 เส้น 10 วา เพื่อยึดถือครอบครองที่ดินบางส่วนโดยจำเลยทั้งสามทราบ อยู่แล้วว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นของโจทก์ และจำเลยทั้งสามได้ทำลายทรัพย์สินของโจทก์ โดยการไถรถแทรกเตอร์ไถดินคันนายาวประมาณ 2 เส้นเศษ ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท ไถดินคันหว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรจำนวน 15 คัน ราคาคันละ 3,000 บาท ค่าเสียหายเป็นเงิน 45,000 บาท ไถดินรางชักน้ำเข้านาซึ่งทำด้วยไม้ยาวประมาณ 50 เมตร ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 20,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 70,000 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 358, 362, 365 และให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 70,000 บาท แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยบุกรุกไถดินที่ดินและทำลายทรัพย์สินของโจทก์ รางชักน้ำเป็นเพียงเศษไม้กระดานเล็กน้อยที่ดินของโจทก์เป็นที่รกร้างมานาน ไม่มีคันหว่า ไม่เป็นนาข้าวจำเลยที่ 1 ไถดินในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 คันหว่าและไม้กระดานอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นบุตรสะใภ้จำเลยที่ 1 และอยู่ด้วยในขณะที่เกิดเหตุแต่มิได้กระทำผิด ส่วนจำเลยที่ 2 มิได้กระทำผิดคงรับราชการอยู่ที่วิทยาลัยครูจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ยกคำขอส่วนแพ่ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และมาตรา 358 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 358 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 9 เดือน และปรับ 6,000 บาท ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน และปรับ 4,000 บาท จำเลยที่ 1 อายุ 81 ปี และพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดของจำเลยที่ 1 ไม่ร้ายแรงนัก โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยที่ 1 ใช้ราคาทรัพย์สินแก่โจทก์เป็นเงิน 30,000 บาทนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้จ้างรถแทรกเตอร์เข้าไปไถปรับคันนาและที่ดินพิพาทเป็นเหตุให้ต้นหว้าบนคันนาได้รับความเสียหายมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานบุกรุก ทำให้เสียหาย และต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ ดังนั้นพยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้แน่ชัดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ และตามพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบมาเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายยังได้เถียงสิทธิการครอบครองที่ดินพิพาทกันอยู่ การที่จำเลยที่ 1 เข้าไปไถปรับที่ดินก็โดยเชื่อโดยสุจริตว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าไปทำได้ จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานบุกรุกส่วนความผิด

ฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งคั่นนาและต้นหว้าของโจทก์นั้น ได้ความจากคำเบิกความของนางธนอมศรีพยานโจทก์ว่าต้นหว้าดังกล่าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมิใช่โจทก์เป็นผู้ปลูกไว้ เมื่อฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาบุกรุกที่ดินพิพาท คั่นนาและต้นหว้าอยู่ในที่ดินพิพาท จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งคั่นนาและต้นหว้าด้วย ส่วนรางซึกน้ำนั้นโจทก์เบิกความว่า ทำเป็นเสาชนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว รวม 30 ต้น มีไม้สื่เหลียมขุดจากต้นไม้ใหญ่ทำเป็นรางซึกน้ำตั้งอยู่บนเสารับรางดังกล่าวมีรางทั้งหมด 11 ท่อน ต่อกัน ยาวประมาณ 1 เส้น จำเลยที่ 1 ไถรางซึกน้ำดังกล่าวมากองรวมกันไว้ แต่จากภาพถ่ายรางซึกน้ำที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ไถทำลายตามภาพถ่ายหมายเลข 4 มีเพียงเศษไม้อยู่ 2 แผ่น ไม่ปรากฏสภาพของเสาหรือรางที่ใช้สำหรับซึกน้ำดังที่โจทก์เบิกความจึงเชื่อสมกับที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่าขณะเกิดเหตุไม่มีสภาพเป็นรางซึกน้ำแล้ว ทั้งนายดาบตำรวจพินัยก็เบิกความว่าในที่ดินที่จำเลยที่ 1 ไถปรับนั้น มีเศษไม้ซึ่งเคยใช้ทำเป็นรางซึกน้ำตกหล่นอยู่เท่านั้นจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งรางซึกน้ำของโจทก์ เมื่อในคดีอาญาฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหาย ในการพิพาทคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 แม้คดีส่วนแพ่งคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 40 ก็ตาม แต่เมื่อการพิพาทคดีส่วนแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อกฎหมายจึงต้องฟังว่าจำเลยที่ 1 มิได้ทำละเมิดอันจะต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ และให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เสียด้วย

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนิทร นักวิเชียร-ถวิล อินทรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------